

Cours de
DROIT BANCAIRE

Par Sid'El Moctar AHMED VALL
Docteur en droit privé des Affaires

JUILLET 2023

Objectifs du cours :

Objectif général :

- Maîtriser l'environnement légal et réglementaire de l'activité bancaire

Objectifs spécifiques :

- Identifier les normes applicables à l'activité bancaire principalement en Mauritanie.
- Distinguer les différents acteurs du secteur bancaire.
- Maîtriser les règles d'exercice et de contrôle des différentes activités bancaires.
- Connaître le régime des différents effets de commerce et des moyens de paiement.

Introduction générale

Le droit bancaire mauritanien est l'ensemble des règles applicables aux opérations bancaires et à ceux qui les accomplissent à titre professionnel. C'est donc à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels de la banque. Le droit bancaire ainsi défini est une branche autonome du droit et particulièrement du droit commercial. Mais il emprunte certaines règles à d'autres disciplines du droit privé (droit des obligations, droit des sociétés, droit des consommations). Il emprunte parfois aussi au droit public, ceci à cause du rôle économique important des banques qui a conduit à un interventionnisme important de l'Etat dans ce domaine c'est-à-dire une influence grandissante de l'Etat dans la réglementation.

Le droit bancaire est un droit original du fait de ses caractères. C'est un droit technique et formaliste qui utilise des mécanismes sui generis comme le compte courant, la contrepassation ou l'escompte.

Le droit bancaire tel qu'il est appliqué aujourd'hui a une origine lointaine. En effet, le mot banque qui a donné son nom au droit bancaire vient de « banco » en italien c'est-à-dire table car les premiers banquiers sont des changeurs, ils ont pour fonction essentielle de changer la monnaie et de fournir de bonnes pièces métalliques pour le commerce. Ils disposent alors pour cela des tables c'est-à-dire de comptoirs.

Les premières banques sont nées au moyen-Age dans les villes commerçantes notamment Venise et Gènes en Italie. De leur fonction originaire de changeurs, les banquiers sont devenus des agents de crédit. Ils ont pour principale fonction la distribution du crédit, qui consiste à prendre les capitaux là où il y en a trop pour les répartir là où il y en a moins. Mais le banquier n'est pas un capitaliste puisqu'il utilise les fonds d'autrui. A la distribution du crédit s'ajoutent aujourd'hui les opérations de garantie, de gestion de valeurs mobilières et des moyens de paiement, etc.

Seront étudiés tour à tour les sources du droit bancaire **(Chapitre I)**, le cadre de l'activité bancaire **(chapitre II)**, les comptes en banque **(chapitre III)**, la distribution du de crédit **(chapitre IV)**.

CHAPITRE I : LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE

L'importance grandissante de la fonction du banquier imposait une réglementation. L'une des premières est la loi mauritanienne qui a pour but d'interdire l'exercice de la profession bancaire à certaines catégories de personnes indignes de confiance et qui ont fait preuve de malhonnêteté. Par la suite, des textes spéciaux lui seront consacrés. En Mauritanie particulièrement, il y a eu après l'indépendance la loi N°95/011 remplacé par la suite par l'ordonnance N°020/2007. Aujourd'hui la loi N°36/bis/2018 portant la réglementation des établissements de crédit en Mauritanie, les sources du droit bancaire sont très importantes. Ces sources sont essentiellement **textuelles** mais ces textes sont d'origines diverses. Il y a en plus **d'autres sources**.

SECTION I : LES SOURCES TEXTUELLES

Il faut distinguer entre les sources nationales et les sources internationales

Paragraphe 1. Les sources nationales

Parmi les principaux textes encore en vigueur, on peut citer :

- Loi n°36 BIS 2018 portant code de la réglementation des Etablissements de crédits en Mauritanie.
- Loi 37 bis 2018 portant le système national de paiement.
- Ordonnance 07/2005 portant les Institutions des Microfinances.
- La loi N°05/2000 portant le code de commerce en Mauritanie.
- Loi N°052/2011 portant recouvrement des créances des établissements de crédit.
- Les instructions, les ordonnances et les directives de la Banque Centrale de Mauritanie.

Paragraphe 2. Les sources internationales

Elles sont pour l'essentiel issues d'un organisme connu sous le nom de Comité de Bâle ou de Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire (CBCB). Le Comité de Bâle été créé en 1974 par le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales des pays du G10 et comprend les responsables des autorités de surveillance bancaire des pays du G10 ainsi que d'Espagne du Luxembourg. Il rassemble aujourd'hui les superviseurs de 27 pays : l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong Kong SAR, l'Inde, l'Indonésie,

l'Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Russie, l'Arabie Saoudite, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les États- Unis.

Sa principale fonction consiste à établir les règles internationales en matière de supervision bancaire afin de renforcer la sécurité des systèmes bancaires, et promouvoir une égalisation des conditions de concurrence entre les grandes banques internationales.

Ses textes, réunis dans un document appelé charte du Comité de Bâle ne sont pas obligatoires c'est-à-dire ne sont pas juridiquement contraignants pour les membres mais sont adoptés par de nombreux pays membres et non membres. Les autorités de la CEMAC encouragent les banques de la zone a adopté ces principes (ex: Principes de Bale I, Bâle II, Bâle III).

L'organe de gouvernance du Comité de Bâle est le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS). Le secrétariat du Comité est situé à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle en Suisse. Les documents qu'il publie ne sont pas contraignants juridiquement, mais constituent un engagement moral de ses membres.

SECTION II : LES AUTRES SOURCES

Il s'agit des sources **techniques** et des **usages**.

Paragraphe 1. Les sources techniques

A côté de ces principaux textes, il faut ajouter les décisions des organes de direction et de contrôle. Elles sont appelées sources techniques et jouent un rôle important en matière bancaire. Il s'agit des avis et décisions émanant des différentes autorités compétentes en la matière qu'elles soient nationales ou sous régionales.

Paragraphe 2. Les usages

Les usages professionnels jouent un rôle important en matière bancaire ex les dates de valeur résultent d'un usage, de même en matière bancaire, l'usage est que l'année civile pour le calcul des intérêts compte 360 jours.

CHAPITRE II : LE CADRE DE L'ACTIVITE BANCAIRE

La réglementation accrue de l'activité bancaire aujourd'hui se justifie par l'importance que la distribution du crédit, principale activité des banques, joue dans l'économie. Cette réglementation concerne d'une part l'organisation des professions bancaires et d'autre part l'organisation de l'activité bancaire.

SECTION I : LA STRUCTURE DES PROFESSIONS BANCAIRES

Il faut distinguer selon qu'il s'agit des établissements de crédit ou de microfinance.

Paragraphe I- Les établissements de crédit

Il faut procéder à la définition et à la classification des établissements de crédit.

A- La définition des établissements de crédit

L'article 1^{er} de la loi 36 bis 2018 portant la Réglementation des Etablissements de crédit en Mauritanie **définit** les établissements de crédit comme : « Au sens de la présente loi, est considéré comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;**
- 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;**
- 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion,».**

Il ressort de cette définition que trois (3) conditions cumulatives sont exigées pour l'exercice de l'activité:

- Il faut être **une personne morale** ce qui exclut les personnes physiques de l'activité Bancaire. La forme de cette personne morale est d'ailleurs exigée. Il ne peut s'agir que d'une société anonyme avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum.
- Il faut exercer à titre habituel c'est-à-dire qu'il faut la répétition des opérations de banque et l'organisation en **une profession habituelle**.
- Il faut **effectuer des opérations de banque**. Sont considérées comme opérations de banque :
 - 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;
 - 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;
 - 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer **d'autres opérations dites opérations connexes**. Au sens de l'article 2 de la loi précitée : Les banques peuvent effectuer toutes les opérations prévues à l'article 1^{er} ainsi que toute autre activité connexe à leur activité principale, telle que :

- 1) les opérations de change ;**
- 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;**
- 3) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers ;**

- 4) la proposition au public des produits d'assurance, conformément à la législation en vigueur;
- 5) les services d'investissements ;
- 6) toute autre opération non-bancaire préalablement autorisée par la Banque Centrale.

Tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être considérés comme des établissements de crédit et il est interdit à toute personne ou entreprise autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre de profession habituelle.

B- La classification des établissements de crédit

Les établissements de crédit sont classés au sens de la **loi N°36 bis 2018** portant la Règlementation des Etablissements de crédit en Mauritanie en trois catégories :

« Les établissements de crédit en Mauritanie comprennent :

- 1- les banques,
- 2- les établissements financiers,
- 3- les institutions de microfinance. »

Pour les besoins de la présente loi 36 bis 2018 portant la Règlementation des Etablissements de crédit en Mauritanie et sans préjudice des dispositions particulières qui les régissent **ne sont pas considérés comme établissements de crédit** :

- 1) le Trésor Public;
- 2) la Banque Centrale de Mauritanie dénommée ci-après « la Banque Centrale »;
- 3) les entreprises d'assurances et de réassurances,
- 4) les représentations des institutions financières internationales au titre de leurs activités financières ;
- 5) les notaires et autres officiers ministériels dans l'exercice de leur fonction ;
- 6) les organismes publics étrangers d'aide ou de coopération dont l'activité en Mauritanie est autorisée en vertu de traités, accords ou conventions conclus avec la République Islamique de Mauritanie.

SECTION II : LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE BANCAIRE

L'exercice de l'activité bancaire est réglementé à un double point de vue : relativement à l'accès à l'activité et relativement à l'exercice même de cette activité. Des organes spécifiques de contrôle existent.

Paragraphe 1. La réglementation de l'accès à l'activité bancaire.

L'accès à l'activité bancaire est soumis à certaines conditions et répond à une certaine procédure.

A- Les conditions de l'accès.

Ces conditions concernent principalement la forme juridique de l'entreprise et la qualité des dirigeants.

1. La forme juridique de l'entreprise.

Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Quant à la forme sociale proprement dite, l'établissement de crédit ne peut être constitué que sous forme de SA avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum qui est fixé pour les établissements de crédit en Mauritanie à 1 000 000 000 MRU (UN MILLIARD d'Ouguiyas).

2. La qualité des dirigeants.

Les dirigeants d'établissements de crédit en Mauritanie à quelque titre que ce soit doivent remplir certaines conditions pour exercer leurs fonctions.

Aux termes des dispositions en vigueur, la direction générale d'un établissement de crédit doit être assurée par deux (2) personnes au moins qui doivent remplir certaines conditions de diplôme et doivent être agréés. De même, ces établissements sont contrôlés par au moins deux (2) commissaires aux comptes qui doivent être agréés dans les mêmes conditions que les dirigeants. L'agrément est prononcé par arrêté de l'autorité monétaire nationale c'est-à-dire la BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (BCM) sur avis conforme du Comité des établissements de crédit en Mauritanie. L'agrément peut être retiré lorsque les personnes concernées ne remplissent plus les conditions exigées.

Des interdictions et des incompatibilités sont prévues pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de membre de conseil d'administration d'un établissement de crédit. Ainsi, nul ne peut exercer ces fonctions s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité et au crédit de l'Etat, pour vol ou infraction assimilée, s'il a été déclaré en faillite et n'a pas été réhabilité, s'il a été condamné pour banqueroute.

Pour les Etablissements de Microfinance, les dirigeants et commissaires aux comptes doivent être également agréés. Ils doivent également remplir certaines conditions soit de diplôme soit d'expérience professionnelle qui varie selon la catégorie d'Etablissements de Microfinance concernée. Des incompatibilités et des interdictions sont également prévues.

B- La procédure d'accès : l'agrément

L'exercice de l'activité d'établissement de crédit ou d'établissement de microfinance est subordonné à l'agrément de la BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE prononcé sur avis conforme de du Comité des établissements de crédit en Mauritanie.

En effet, dans le cadre de l'agrément et des conditions d'exercice des établissements de crédit en Mauritanie **l'article 4 de la loi 36 bis 2018** stipule ce qui suit « : **Nul ne peut exercer, à titre habituel, les opérations visées à l'article 1er de la présente loi sans avoir été préalablement agréé par la Banque Centrale.**

À l'exception des établissements de crédit agréés, nul ne peut utiliser, dans quelque langue que ce soit, une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une enseigne, une publicité ou d'une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu'il est agréé en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d'établissement financier ou de créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ».

La demande d'agrément art 5 de la loi 36 bis 2018 Article 5 prévoit « **La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale qui l'examine. À cette fin, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements, à auditionner toute personne qu'elle juge nécessaire et à effectuer toutes investigations nécessaires.**

La Banque Centrale définit par voie de textes réglementaires la procédure d'agrément et les pièces qui doivent être jointes à la demande d'agrément et les justificatifs à produire ».

En réalité, cette demande est déposée auprès de BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE et comprend certains éléments. Le dossier est ensuite transmis au Comité des établissements de crédit en Mauritanie pour instruction. L'agrément prononcé doit être publié au bulletin officiel de l'Etat, dans un journal d'annonces légales ou dans le portail de BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE et notifié au demandeur. Le refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur par BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (B.C.M). Pour les Etablissements de Microfinance, l'agrément précise la Catégorie dans laquelle l'établissement est classé et énumère, en tant que de besoin, les opérations qui lui sont autorisées.

Le retrait d'agrément peut intervenir lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions exigées, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six (6) mois. Mais l'agrément peut aussi être retiré à titre de sanction disciplinaire.

Les établissements de crédit agréés et les Etablissements de Microfinance bénéficient d'un monopole pour l'accomplissement des opérations de banque. Mais ce monopole n'est pas absolu. Il comporte certaines exceptions par rapport à certains organismes ou entreprises peuvent accomplir les opérations de banque mais ne sont pas régis par la loi bancaire. Il en est ainsi du trésor, de la B.C.M, des centres de chèques postaux mais aussi des entreprises d'assurance et de réassurance et des agents de change. De même, par rapport à certaines opérations de crédit, l'interdiction d'exercer sans agrément l'activité bancaire ne concerne pas les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leurs activités, peuvent accorder des prêts à leurs membres ou les entreprises qui peuvent accorder des prêts à leurs employés.

Paragraphe 2. La réglementation de l'exercice de l'activité bancaire.

Cette réglementation concerne en général les prises de participation, le respect des normes de gestion et des conditions générales de banque.

A- La réglementation des prises de participation.

Elle concerne surtout les établissements de crédit. Les règles y relatives sont prises par la Banque Centrale de Mauritanie qui doit définir les conditions de prise de participation directe ou indirecte des établissements de crédit dans d'autres établissements de crédit ou dans d'autres secteurs d'activités. De ce fait, la BCM prévoit que ces prises de participation ne peuvent être réalisées que sur les fonds propres de l'établissement de crédit et non sur les dépôts de la clientèle. De même les participations ne peuvent excéder 14% de ces fonds par opération et 45% de fonds pour l'ensemble des opérations. On peut assimiler à ces prises de participation les concours que les établissements de crédit peuvent accorder aux actionnaires, associés, administrateurs. Leur montant ne peut excéder 15% des fonds propres nets.

B- Le respect des normes de gestion et des règles comptables

Les normes de gestion ou normes prudentielles sont un ensemble de règles comptables que les établissements de crédit et les Etablissements de Microfinance doivent respecter afin de prévenir les risques qu'entraîne la transformation de ressources courtes c'est-à-dire les dépôts, en emplois longs par exemple les crédits d'équipement ou le financement des immobilisations. Ces transformations entraînent des risques et certains ratios doivent être respectés notamment les ratios de solvabilité, de liquidité, de division et de couverture des risques.

C- Le respect des conditions générales de banque.

Les conditions de banque sont les conditions dans lesquelles les établissements de crédit effectuent les opérations avec la clientèle. Fixées par Banque Centrale de Mauritanie, elles concernent l'ouverture et la tenue des comptes, les opérations sur les portefeuilles de valeur mobilière, les engagements par signatures, la location des coffres. La BCM fixe par rapport à ces opérations les taux à appliquer, les montants des commissions, etc. Les établissements de crédit doivent surtout porter à la connaissance de leurs clientèles les conditions générales qu'ils pratiquent notamment par voie d'affichage.

Paragraphe 3. Le contrôle de l'activité bancaire.

Il faut déterminer les organes de contrôle et les sanctions.

A- Les organes de contrôle

Le contrôle de l'activité bancaire est assuré par plusieurs organes nationaux ou sous régionaux.

- Les organes nationaux :

Il s'agit de l'autorité monétaire c'est-à-dire **le Ministre des Finances** qui notamment est habilité à prononcer l'agrément des établissements de crédit et de leurs dirigeants, du **Comité Nationale des Etablissements de Crédit** qui est un organisme consultatif chargé de donner des avis sur l'orientation de la politique d'épargne et de crédit et sur la réglementation bancaire, **l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC)** et de **l'Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance**. Chaque établissement de crédit ou EMF est tenu dans son pays d'adhérer à l'Association Professionnelle qui a pour objet entre autres la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit ou des EMF auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public.

- Les organes sous régionaux. Il s'agit de la **BEAC** qui prête son concours à la mise en œuvre du contrôle des établissements de crédit et surtout de la **COBAC** qui dispose du pouvoir réglementaire, du pouvoir d'autorisation préalable et surtout du pouvoir de sanction.

B- Les sanctions

Le non-respect de la réglementation peut entraîner la mise en œuvre des sanctions par les autorités nationales ou surtout par la BCM. Ces sanctions sont essentiellement et par ordre de gravité l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la révocation des commissaires aux comptes, la suspension des dirigeants, la désignation d'une administration provisoire ou le retrait d'agrément.

CHAPITRE III- LES COMPTES EN BANQUE

Les opérations de banque peuvent être faites par caisse ou en compte. Elles sont faites par caisse lorsqu'elles sont isolées et font l'objet d'un règlement immédiat en l'espèce. Ex. une opération de change. Mais lorsque ces opérations sont amenées à se multiplier et impliquent une relation permanente entre la banque et son client, l'ouverture d'un compte s'impose. Seront successivement étudiés la théorie générale du compte (section I) et le compte courant qui présente des particularités (section II).

SECTION I : THEORIE GENERALE DU COMPTE BANCAIRE.

Le compte est un tableau de chiffres qui retrace les créances et dettes réciproques de deux (2) personnes appelées correspondants. Il constate les opérations survenues entre les deux parties et en exprime le résultat. Mais le compte n'est pas seulement un document comptable. Il est aussi et surtout une convention qui peut exister entre deux personnes. Lorsque la convention lie le banquier à son client, on parle de compte bancaire.

Paragraphe 1. La classification des comptes bancaires

On distingue différents types de comptes en fonction de différents critères :

- Compte à vue et compte à terme :

Dans le premier, les fonds peuvent être retirés à tout moment c'est-à-dire par caisse, par chèque ou par virement. Dans le second, les fonds sont déposés dans une perspective de placement ou d'épargne. C'est le cas du compte d'épargne.

- Compte de dépôt et compte courant :

Le compte de dépôt ou compte chèque ou compte ordinaire est celui ouvert par le banquier à son client en contrepartie d'un dépôt généralement fait par les particuliers qui procèdent à des opérations de retrait par caisse, chèque, virement au fur et à mesure de leurs besoins. Le compte courant par contre, généralement ouvert aux commerçants, est un compte destiné à recevoir des remises de fonds réciproques.

- Comptes individuels et comptes collectifs

Cette classification tient compte du nombre de titulaires du compte. Les comptes individuels sont ceux qui n'ont qu'un seul titulaire habilité à faire des opérations sur le compte. Le compte collectif quant à lui est celui qui appartient à plusieurs personnes à la fois. Dans cette catégorie, on distingue encore selon qu'il s'agit des comptes indivis ou des comptes joints.

Paragraphe 2. L'ouverture des comptes bancaires

La convention de compte est soumise au consentement des parties, à leur capacité et à leur pouvoir.

A- Le consentement

Le règlement bancaire prévoit que toute ouverture de compte donne lieu à la conclusion d'une convention de compte écrite entre l'établissement assujetti et son client. Il faut donc le consentement des deux parties. Cette convention précise la nature et les modalités de fonctionnement du compte. Mais généralement, l'ouverture du compte se manifeste par l'enregistrement d'une première opération constatant le dépôt d'une somme indiquée. Ce premier dépôt donne au compte une existence comptable.

Le problème s'est posé de savoir si le banquier pouvait refuser l'ouverture d'un compte. Le règlement précité a pris position par rapport à ce problème. **L'article 7 dispose :** « Toute personne physique ou morale domiciliée dans un Etat membre de la CEMAC et dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement assujetti de son choix. En Cas de refus établi, d'au moins trois établissements choisis, la personne peut saisir la Banque Centrale afin qu'elle désigne un établissement assujetti qui est tenu d'ouvrir le compte de dépôt et d'assurer sur ce compte au minimum les services de base liés aux opérations de dépôt, de retrait et de virement au guichet, au traitement d'avis de prélèvement et à la remise de toute autre formule de retrait. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent lorsque le demandeur reçoit trois refus successifs du seul établissement assujetti de son lieu de résidence.

Toute décision de clôture d'un tel compte sur l'initiative du teneur ne peut produire d'effet moins de 60 jours calendaires après communication par celui-ci d'une notification écrite et motivée de la décision adressée au client et à la Banque Centrale pour information. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux interdits bancaires ou judiciaires ».

Le droit au compte ne concerne que le compte de dépôt et ce compte est soumis aux mêmes conditions tarifaires de fonctionnement que les comptes de dépôt du régime normal. En dehors de cette hypothèse particulière, le banquier peut refuser l'ouverture d'un compte au demandeur. Seulement, il doit l'en informer par écrit mais il n'est pas nécessaire que la décision de refus soit motivée.

B- La capacité et le pouvoir.

L'ouverture d'un compte suppose en principe la capacité civile du client. Le banquier doit vérifier cette capacité et parfois aussi le pouvoir du client. Il faut distinguer différentes hypothèses notamment le cas du mineur, des majeurs protégés ou des personnes morales.

- **Cas du mineur :** En principe, le mineur non émancipé ne peut se faire ouvrir un compte. Seul le représentant légal peut ouvrir le compte au nom du mineur. Le mineur émancipé quant à lui peut se faire ouvrir un compte dans les mêmes conditions que le majeur puisqu'il a en principe pleine capacité pour les actes de la vie civile. Mais, il ne peut s'agir de compte commercial.

- **Cas des majeurs protégés :** Le majeur en tutelle est dans les mêmes conditions que le mineur non émancipé et ne peut se faire ouvrir un compte sans l'assistance du tuteur. Le majeur sous sauvegarde de justice pour sa part, conserve la faculté de se faire ouvrir un compte sans assistance. Mais le juge peut néanmoins désigner un mandataire à cet effet. Le majeur sous curatelle peut se faire ouvrir et faire fonctionner le compte avec l'assistance du curateur.

- Cas des personnes morales.

Toute personne morale de droit privé ou de droit public peut se faire ouvrir un compte en banque. Le problème se pose surtout du pouvoir des représentants légaux que le banquier doit vérifier sinon il engage sa responsabilité à l'égard de la société et même des tiers.

Une société commerciale en cours de création n'a pas de personnalité juridique avant son inscription au Registre de Commerce en Mauritanie. Mais il est admis qu'elle peut se faire ouvrir un compte dont le sort dépend de deux situations :

- Si la société reprend les actes de fondateurs, ceux-ci sont réputés avoir été faits dès l'origine par la société elle-même. Le compte sera considéré comme ouvert dès l'origine au nom de la société.

- Si la société ne reprend pas les actes de fondateurs par exemple parce qu'elle n'a pas été constituée par la suite, les fondateurs demeurent personnellement et solidairement responsables.

En cas de dissolution de la société, sa personnalité morale subsiste ou survit pour les besoins de la liquidation, le compte est donc maintenu jusqu'à la clôture de la liquidation.

Paragraphe 3. Le fonctionnement du compte bancaire.

Le fonctionnement du compte bancaire est soumis à certaines règles générales qui concernent la tenue du compte, les opérations sur le compte et les obligations du banquier.

A- La tenue matérielle du compte.

Un compte bancaire fonctionne comme un compte ordinaire. Au crédit du compte on porte ce dont le client est créancier et qui représente une dette de la banque. Au débit ce dont le client est débiteur et qui représente une créance de la banque. Chaque opération constitue un article de compte. Pour chacune le banquier mentionne la nature de l'opération, sa date, le montant au débit et au crédit, le solde provisoire qui se dégage après l'opération et éventuellement la date de valeur (c'est la date d'entrée en compte des créances ou des dettes du client à l'égard de la banque. Au lieu d'être considérées au jour de l'opération, les sommes sont prises en considération à une date antérieure s'il s'agit d'un débit et postérieure s'il s'agit d'un crédit). Les dates de valeur sont fixées par l'autorité monétaire.

Les erreurs matérielles doivent être modifiées même si le compte doit en principe être tenu sans rature. Si une écriture erronée est portée, elle ne peut être annulée que par une écriture en sens inverse, on parle alors de contre-passation.

La banque adresse régulièrement au client des relevés de compte qui retracent l'ensemble des opérations d'une période donnée. Le relevé est généralement mensuel. Le client bénéficie d'un certain délai au cours duquel il peut contester les opérations inscrites sur

le relevé. En l'absence de contestation au bout de ce délai, il est supposé avoir accepté ces opérations.

B- Les opérations sur le compte.

Généralement les opérations sur le compte sont effectuées par les titulaires dans les conditions de pouvoir et de capacité précédemment étudiées. Mais le titulaire peut désigner un mandataire pour le faire. Le banquier devra vérifier la validité du mandat et les pouvoirs du mandataire. Lorsque le mandat est temporaire, il devra refuser d'exécuter les ordres postérieurs à l'expiration du mandat. Il doit faire de même en cas de révocation du mandat ou du décès du mandant s'il en a été informé.

Quant aux opérations proprement dites, elles sont nombreuses et variées mais répondent au même régime en ce qui concerne l'entrée en compte et les problèmes des intérêts et commissions.

1. **L'entrée en compte:** L'alimentation du compte se fait par des remises directes (Versement d'argent) ou indirectes (remise d'effets ou de chèques). Ces sommes ainsi confiées au banquier peuvent parfois faire l'objet d'une affectation spéciale. Les retraits se font en espèce, par chèque, virement, carte bancaire ou prélèvement. Les ordres de paiement doivent être exécutés sans retard à condition qu'ils soient compatibles avec la nature éventuellement particulière du compte. Il faut distinguer l'entrée en compte qui est la prise en compte juridique d'une créance et l'inscription en compte qui est la régularisation comptable de l'opération.

Pour entrer en compte, une créance doit être certaine, liquide et exigible.

2. Les intérêts et commissions (voir Règlement CEMAC sur l'usure et les conditions de banque)

Le fonctionnement du compte peut donner lieu à la production des intérêts quel que soit la nature du compte. On distingue généralement entre les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs.

-Les intérêts créditeurs : Ils sont dus sur le solde créditeur d'un compte à l'exception des comptes de dépôt à vue ne sont pas producteurs d'intérêt.

-Les intérêts débiteurs : Ils sont dus par le client sur le solde débiteur du compte. Le taux d'intérêt doit être fixé lors de l'ouverture du compte. Dans le cas contraire, il est celui qui ressort des conditions générales de banque mais il doit répondre aux exigences légales.

Le problème se pose en cas de clôture de savoir si le compte clôturé continue à produire intérêts et à quel taux. On admet que, à compter de la clôture, le solde débiteur continue à produire intérêts mais à défaut de convention expresse, c'est le taux légal.

- Les commissions

Les commissions sont les frais qui rémunèrent des différents services rendus par la banque à son client. Il s'agit : des commissions de mouvement, des commissions de découvert, de la commission d'engagement et des commissions diverses non assises sur les crédits notamment commission de transfert et de change, de virement, de certification de chèques, etc. La loi impose au banquier d'informer le public sur les différentes conditions de banque parmi lesquelles figurent les commissions. Cette information se fait principalement par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement de crédit ou de microfinance.

C- Les saisies de comptes en banque

La saisie constitue un incident de fonctionnement du compte. Le solde créditeur d'un compte, créance du client sur le banquier, constitue un élément de son patrimoine qui peut être saisi par un créancier du client par le biais d'une saisie-arrêt. La saisie porte sur le solde du compte et non sur le compte lui-même et peut concerner aussi bien les comptes d'épargne, de dépôt que les comptes courant.

Le blocage du compte par le biais de la saisie ne doit pas avoir pour effet de faire obstacle à l'incessibilité et à l'insaisissabilité du salaire. Le client devrait donc malgré la saisie effectuer des retraits dans la limite des portions insaisissables ou incessibles.

La détermination du solde objet de la saisie pose des problèmes. En effet, des opérations peuvent être en cours au jour de la saisie de même que d'autres peuvent apparaître postérieurement à la signification de l'exploit de saisie arrêt. Le résultat de ces opérations doit-il modifier le solde saisi et par là la créance saisie arrêtée ? Il faut distinguer entre les opérations nouvelles et les opérations en cours.

-Les premières c'est-à-dire celles dont le processus est commencé après la saisie ou qui sont conclues après cette saisie ne peuvent en aucune façon modifier le solde tel qu'il apparaît au jour de la saisie ni être affectées par cette saisie. La saisie opère à ce niveau une sorte de blocage du compte.

-Les secondes doivent être liquidées et leur résultat peut éventuellement modifier le solde du compte tel qu'il apparaît au jour de la signification. Le solde peut donc être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : au crédit, les remises faites antérieurement en vue de leur encaissement ainsi que les chèques et effets de commerce non encore portés au compte ; au débit, l'imputation des chèques donnés à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, les retraits effectués antérieurement à la saisie si les bénéficiaires ont été crédités avant la saisie.

D- Les obligations du banquier quant au fonctionnement du compte

Le banquier est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance dans le fonctionnement du compte mais surtout d'une obligation de non-ingérence.

L'obligation de diligence et de vigilance signifie que le banquier doit exécuter les instructions émanant de son client si elles sont claires et en vérifiant que celles-ci émanent effectivement de lui. Quant à non-ingérence, elle signifie que le banquier n'a pas à se faire juge des opérations que lui confie son client sauf en cas de fraude manifeste. Il ne doit pas s'intéresser à la provenance des fonds et à leur destination sous réserve des règles en matière de blanchiment des capitaux. Il doit être neutre par rapport à la gestion du compte.

Ces obligations se doublent d'une obligation de secret du banquier. Par sa profession, il est détenteur des informations confidentielles sur son client voire sur des tiers. Il est dès lors tenu d'un devoir de discrétion mais surtout du secret professionnel sanctionné pénalement. Son domaine s'étend à toute personne qui à quelque titre que ce soit participe à la direction, la gestion d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci. Mais il est limité par rapport à son objet c'est à dire qu'il ne concerne que les informations confidentielles, ce qui exclut les informations générales c'est à dire l'opinion de la place. De même, il ne peut être opposé à certaines personnes ou organismes tels le fisc, le trésor, les douanes, l'administration judiciaire, les organismes de contrôle de la profession bancaire notamment la COBAC et de lutte contre le blanchiment ou la corruption (COBAC, ANIF).

Paragraphe 4. La clôture des comptes

Le compte étant une convention peut prendre fin pour plusieurs causes qui produisent tous les mêmes effets.

A- Les causes de la clôture

On peut distinguer suivant que la clôture est volontaire ou involontaire.

- **La clôture volontaire** : Elle se fait différemment suivant que le compte est à durée déterminée ou indéterminée. **Dans le cas de compte à durée déterminée**, la convention prendra fin par l'arrivée du terme sous réserve d'une reconduction expresse ou tacite, par la résiliation anticipée d'un commun accord, **par la clôture unilatérale à l'initiative du banquier** par ex. en cas de perte de confiance et le client pourra se pourvoir en justice s'il estime cette clôture injustifiée. **Pour le compte à durée indéterminée**, la rupture peut intervenir par la volonté unilatérale suivant les termes de droit commun et les modalités prévues au contrat. La clôture peut être expresse sous réserve qu'il n'y ait pas abus de droit par exemple par une clôture brutale et sans préavis. De même, il ne doit pas y avoir intention malicieuse.

- **La clôture involontaire** : Le compte bancaire est une convention conclue intuitu personae. Toute modification dans la situation juridique de l'un des correspondants entraîne la clôture du compte même s'il est à durée déterminée. Il en est ainsi du décès du client

B- Les effets de la clôture

Le premier effet de la clôture est de mettre fin au fonctionnement normal du compte. Dès lors, aucune opération n'est plus possible. Mais la plupart des opérations en compte ne se réalisant pas en un trait de temps, la clôture ouvre une période de liquidation. Les opérations en cours au moment où elle survient devront être liquidées avant que la clôture soit considérée comme définitive. A partir de la clôture, les différentes commissions ne sont plus dues. Le solde est immédiatement exigible. S'il est créditeur, il peut être retiré par le client et il est saisissable par ses créanciers. S'il est débiteur, il est également exigible par le banquier.

Le compte débiteur étant producteur d'intérêts, se pose le problème des intérêts après clôture. La solution applicable surtout pour le compte courant mais qui peut s'étendre au compte de dépôt est que le compte continue à produire intérêt au taux convenu par les parties ou à défaut au taux légal.

Le solde définitif peut dans certains cas subir des modifications par révision ou redressement. Il y a révision en cas d'établissement d'un nouveau compte sans utilisation des données du compte primitif. Il y a redressement en cas de correction de certains articles, modifications de titre, adjonction d'article au compte primitif. Il faut l'accord des deux parties.

En l'absence d'accord, la révision est impossible et sauf le redressement est possible s'il y a erreur matérielle.

SECTION II. LES PARTICULARITES DU COMPTE COURANT

Le compte courant est la convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible. Il s'agit d'une convention cadre qui fixe les conditions dans lesquelles fonctionnera le compte lorsque les remises seront opérées. Le principal but poursuivi par les parties est la simplification du règlement de leur créance. A cela s'ajoute la garantie que procure au banquier la fusion des créances en un ensemble indivisible.

Paragraphe 1. Le fonctionnement du compte courant

Pour qu'il y ait compte courant, il faut deux éléments : l'intention de travailler en compte et la possibilité de remises réciproques c'est-à-dire que le compte doit pouvoir recevoir les remises des deux parties ; remise de chèques ou d'espèces par le client, ouverture de crédit par le banquier par exemple. Lorsque l'une des parties n'a plus l'intention de faire des remises, le compte perd son caractère et doit être clôturé.

Le fonctionnement du compte courant pose le problème de l'entrée en compte et de ses effets. Les parties doivent déterminer exactement les créances concernées par le compte courant. De même, elles peuvent décider de soustraire une créance du compte ou la réserver à un règlement particulier. On dit qu'il y a affectation spéciale. L'entrée en compte ne doit pas être décidée unilatéralement. Les parties peuvent ainsi prévoir les relations concernées par le compte ou l'activité. Faute de prévision, on estime qu'entrent en compte les créances prévisibles qui naissent des relations normales entre les parties.

L'entrée en compte se produit automatiquement lorsque la créance répond aux conditions d'affectation générale. L'entrée peut se faire au différé ou au disponible. Il y a entrée au différé lorsque la créance ne présente pas tous les caractères. Elle joue alors un rôle de garantie. Il y a entrée au disponible lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. Elle joue alors un rôle de règlement.

L'entrée en compte produit soit l'effet de règlement soit l'effet de garantie.

L'effet de règlement signifie qu'une entrée d'une créance au disponible l'incorpore au solde et éteint la créance. Ceci entraîne plusieurs conséquences.

Ainsi, la passation en compte vaut paiement et la créance ne peut être recouvrée individuellement ; il y a arrêt du cours des intérêts et de la prescription. L'entrée au disponible a également pour effet la disparition des sûretés légales, conventionnelles garantissant la créance mais les parties peuvent exclure une créance garantie du compte ou prévoir le report des sûretés sur le solde de clôture. La créance entrée en compte devient un article qui fusionne avec les autres pour former le solde. On dit qu'il y a indivisibilité du compte courant. Malgré cette indivisibilité, on peut à tout moment déterminer la position du compte c'est-à-dire le solde provisoire qui constitue une véritable créance certaine, liquide et exigible. Ce solde peut être créancier ou débiteur.

L'effet de garantie signifie quelles créances qui figurent au différé sont affectées à la garantie du compte c'est à dire à la garantie des créances en sens inverse. Le correspondant a un droit acquis à cette garantie ce qui rend les créances indisponibles c'est à dire incessibles et insaisissables. Il n'y a pas possibilité de saisie individuelle ou collective. La créance ne peut être cédée sans l'accord du correspondant.

Paragraphe 2. La clôture du compte courant

Les causes de clôture sont les mêmes que celles des autres comptes précédemment étudiées. Mais il y a quelques exceptions :

- Le non règlement du solde débiteur peut constituer un motif de rupture pour le banquier
- Le non fonctionnement du compte par les remises réciproques peut entraîner la clôture
- Le compte courant peut être également être clôturé en cas d'une ouverture de procédure collective contre le client mais sous certaines conditions

Quant aux effets, la rupture entraîne l'établissement du solde définitif qui doit être recouvré.

A- L'établissement du solde définitif du compte

Il est précédé par une période de liquidation qui aboutit à la constitution d'un solde. Les règles précédemment étudiées sont également applicables ici. Le solde définitif du compte est établi par la balance des articles en tenant compte des opérations en cours. L'opération de liquidation qui est la conséquence du principe d'affectation générale peut prendre un certain temps car il est nécessaire que les créances inscrites au différé présentent tous les caractères pour être payées. S'il s'agit d'une créance sous condition, il faudra que la condition se réalise ; s'il s'agit d'une créance à terme il faudra attendre l'arrivée du terme

Mais, contrairement au compte en cours de fonctionnement, l'entrée d'une créance au disponible d'un compte après clôture n'équivaut plus à son paiement. Ces créances conservent donc leur individualité et les sûretés dont elles sont assorties.

Quant aux intérêts, après la clôture le solde ne peut plus produire que les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts n'est possible que dans les conditions légales.

B- Le recouvrement du solde définitif

Lorsqu'il est débiteur, le recouvrement du solde sera plus ou moins facile selon que le banquier se sera fait constituer ou non des garanties. En plus des sûretés classiques, il peut se faire consentir par convention expresse l'affectation réciproque en garantie des soldes des comptes multiples qu'une même personne pourrait posséder dans la même banque. Deux types de conventions sont en pratique utilisées : la clause d'unité des comptes et la clause de compensation

-La clause d'unité ou de fusion de comptes a pour but d'insérer dans un compte unique les diverses opérations réalisées entre la banque et son client et enregistrées sur des comptes distincts c'est à dire qu'on considère comme des articles d'un même compte ces différents comptes. Le résultat de l'opération est qu'il faudra chaque fois prendre en considération le solde global des différents comptes pour déterminer s'il est créancier ou débiteur.

-La clause de compensation est celle par laquelle le client autorise le banquier à compenser à tout moment le solde créancier d'un compte avec le solde débiteur d'un autre.

Paragraphe 3. Le mécanisme de la contrepassation

La contrepassation est l'opération tendant à constater qu'un article du compte n'a pas ou n'a plus d'objet et à rectifier le compte par une écriture en sens contraire. Elle peut avoir pour but de corriger une erreur matérielle mais surtout elle exprime un droit au remboursement du banquier. Le plus souvent, elle est liée au dénouement d'une opération d'escompte en compte courant.

La contre passation suppose que le banquier soit créancier par exemple si un chèque ou un effet de commerce revient impayé à l'échéance. Elle ne peut résulter que de l'inscription au débit du compte courant. Il faut la volonté de contrepasser. Elle est exigée parce que la contre passation a un caractère facultatif pour le banquier. A défaut de contrepasser, il peut laisser la créance au différé ou agir contre les autres signataires.

Lorsque la volonté de contre passer est certaine, la contre passation devient irrévocable sauf accord du client pour extraire la créance du compte **Les effets de la contre passation. Lorsqu'elle intervient en cours de fonctionnement**, la contre passation équivaut au paiement de la créance du banquier en application de l'effet de règlement du compte courant. Peu importe alors la position du compte. La créance est éteinte même si le compte du client est déjà débiteur.

Le banquier doit alors restituer l'effet au client mais il peut le conserver comme mandataire chargé de son recouvrement pour le compte de son client. Il peut également se faire transmettre l'effet à titre de gage. **Lorsqu'elle est effectuée après clôture du compte courant**, la contre passation produit des effets différents suivant la position du compte. Si après contre passation, le solde est positif ou nul, la créance est payée et le banquier doit restituer l'effet. Si par contre le solde est négatif, la créance demeure impayée et le banquier conserve la propriété de l'effet.

CHAPITRE IV : LA DISTRIBUTION DU CREDIT

Parmi les opérations de banque auxquelles peut se livrer un établissement de crédit, il y a les opérations de crédit. L'opération de crédit se définit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prends dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature. La distribution du crédit constitue la fonction essentielle de la banque. Les opérations de crédit sont diverses mais suivent généralement les mêmes modalités. Le régime de la rupture du crédit et de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit mérite d'être aussi précisé.

Section 1 : La diversité des opérations de crédit

Les opérations de crédit sont nombreuses et susceptibles de différentes classifications en fonction de différents critères. Il peut s'agir de la personnalité du crédit (particulier ou entreprise), de la nature de l'opération financée (crédit agricole, crédit à la consommation, crédit immobilier, etc.) ou des besoins de l'entreprise (crédit à court terme, moyen ou long terme). On peut distinguer également suivant que le crédit entraîne ou non remise de fonds, suivant qu'il est ou non mobilisable ou suivant qu'il s'agit d'une opération de crédit interne ou international. Nous distinguerons essentiellement suivant qu'il s'agit de crédit à court terme ou des crédits à moyen et à long terme auxquels il faut ajouter les crédits par signature.

Paragraphe 1. Les crédits à court terme

Les crédits à court terme ont pour objet une aide de trésorerie à l'entreprise pour un délai qui n'excède pas deux ans. Certains de ces crédits fonctionnent essentiellement sur le mécanisme du prêt et reposent sur la solvabilité du crédit interne la confiance qui l'inspire. D'autres assurent la mobilisation d'une créance commerciale interne que le crédit demande au banquier le paiement anticipé d'une créance commerciale qu'il transmet à celui-ci en propriété ou en garantie. Le crédit à court terme englobe ainsi les prêts à court terme et les crédits de mobilisation des créances commerciales.

A- Les prêts à court terme

Ces prêts se présentent sous des modalités techniques très variées, mais sont soumis pour l'essentiel aux règles générales du prêt classique. Ainsi lorsqu'il y a une avance de fonds, le client a une obligation de restitution. Le prêt peut être à durée déterminée ou indéterminée mais contrairement au prêt classique, le banquier peut surveiller l'utilisation des fonds. On distingue les diverses formes suivantes :

1°Le crédit de courrier

C'est une aide financière de très courte durée de 24 à 48 h accordée à l'entreprise par le banquier et qui lui permet d'effectuer un règlement avant une rentrée de fonds imminente.

2°Les facilités de caisse

Ce sont des concours bancaires d'une durée plus longue que le crédit de courrier en général de quelques jours que les entreprises utilisent pour assurer les échéances de fin de mois. Elles peuvent se répéter à condition que leur apurement se fasse rapidement et régulièrement. Elles permettent de pallier au décalage entre une dépense et une recette en principe assurée.

3°Le découvert

C'est un crédit d'une durée plus longue que la facilité de caisse de l'ordre de quelques mois et parfois un an. Il permet à l'entreprise de faire face à une insuffisance momentanée de fonds de roulement. Il présente l'avantage d'une extrême souplesse d'utilisation. L'entreprise dispose d'un concours financier exactement adapté à ses besoins ; en principe proportionnel à l'utilisation. Il est en général un crédit revolving ie que chaque fois que le client a réglé le solde débiteur, il peut de nouveau utiliser le découvert automatiquement.

On peut ajouter à ces prêts le crédit de relais qui est un découvert particulier et les crédits de campagne qui sont des découverts accordés pour faire face à une insuffisance de trésorerie résultant d'une activité saisonnière.

B. Les crédits de mobilisation des créances commerciales

Par le mécanisme de la mobilisation d'une créance commerciale, le banquier verse à son client le montant de cette créance dont le recouvrement ultérieur assurera le remboursement du crédit. Plusieurs opérations répondent à cette définition mais l'escompte reste le procédé traditionnel.

1° L'escompte

L'escompte est l'opération de crédit par laquelle un établissement de crédit, l'escompteur, avance au crédit titulaire d'une créance à terme généralement une lettre de change, le montant de celle-ci contre son transfert à titre de propriété, moyennant rémunération et sous réserve d'encaissement à l'échéance. L'escompte est un instrument de crédit aussi bien pour le crédit qui reçoit les fonds que pour le créancier qui peut se refinancer.

L'escompte peut être isolé mais très souvent il se fait par le biais d'une ligne d'escompte. Dès que l'effet est endossé, le contrat d'escompte se forme instantanément. Le banquier remet alors au client le montant de l'effet soit en espèce soit généralement par une inscription en compte courant. A l'échéance, le banquier présente l'effet en paiement chez le tiré ou le tireur. Si l'effet est impayé, le banquier exerce son recours cambiaire ou un recours de droit de droit commun. Il peut encore s'il est en relation de compte courant procéder à la contre-passation de l'effet qui est restitué au client.

Le prix de l'escompte interne la rémunération du banquier prend la forme d'un intérêt calculé en fonction du temps compris entre le jour de l'escompte et l'échéance de l'effet. Le taux appliqué tient compte du crédit tiré et de celui du remettant. Cette rémunération est complétée par différentes commissions exemple la commission d'acceptation ou de remise brûlante.

2° L'affacturage

C'est une convention par laquelle un établissement de crédit appelé factor ou affactureur achète les créances de son client appelé adhérent sur ses propres clients, lui en règle le montant et lui rend divers services de gestion moyennant rémunération. Elle est en même temps une technique financière et une technique de gestion.

Elle est aussi un instrument de mobilisation de créance dans le cas où le factor ne se charge pas seulement de recouvrer mais acquiert la créance et paie avant son échéance.

L'affacturage diffère de l'escompte car le factor n'a pas de recours contre l'adhérent en cas de défaillance du débiteur. Il assume sans recours le risque de non-paiement.

Paragraphe 2 : Les crédits à moyen et long terme

Ils se distinguent des crédits à court terme par leur durée (2 à 7 ans pour le moyen terme et 7 ans ou plus pour le long terme) et surtout par leur finalité économique et la possibilité de refinancement des banques.

Les crédits à moyen et long terme ont pour principale fonction d'assurer le financement des investissements (acquisition immobilière, achat de matériels industriels...) Ils sont donc directement liés à l'opération économique qu'ils ont pour objet de financer. Ceci a pour conséquence que ce sont les produits ou revenus assurés par l'utilisation de l'investissement financé qui doivent en principe procurer à l'entreprise les moyens de rembourser le prêt. Ceci donne au banquier la possibilité de surveiller l'utilisation du crédit car le client doit en respecter la destination.

Dans la mesure où leurs ressources sont faites essentiellement de dépôt à vue et à court terme, les banques qui prêtent à moyen et long terme ont besoin de moyens pour reconstituer leur trésorerie : c'est le refinancement. Celui-ci s'effectue généralement sur le marché monétaire qui est le marché où se rencontrent les offres et demandes d'avance faites par les banques.

Il existe des formes classiques de prêt à moyen et long terme et des formes particulières comme le crédit-bail.

A) Les formes classiques

Les prêts à moyen et long terme sont généralement accordés par des établissements spécialisés tels que les établissements financiers. Mais ils peuvent l'être également par les banques classiques.

Parmi les formes classiques, il y a les crédits professionnels et les prêts participatifs.

-Les crédits professionnels sont accordés à l'intérieur d'une même branche professionnelle notamment pour les petites et moyennes entreprises.

-Les prêts participatifs : Ce sont des prêts qui peuvent être consentis non seulement par les établissements de crédit en général mais également par l'Etat, les sociétés commerciales et d'assurance. Pour l'emprunteur, les montants prêtés sont assimilés à des fonds propres et remboursés après désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour le prêteur, la rémunération comporte un intérêt fixe et une rémunération complémentaire qui peut consister en un pourcentage du chiffre d'affaires du bénéfice net de l'emprunteur.

B) Le crédit-bail

Le crédit-bail est l'opération par laquelle un établissement de crédit achète des biens d'équipement et des matériels en vue de leur location à des entreprises tout en demeurant propriétaire. L'opération doit donner au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués à la fin de la période de location. Le crédit-bail présente pour l'entreprise locataire plusieurs avantages ; elle peut se procurer rapidement le matériel sans apport initial de trésorerie et sans fournir de garantie réelle. Les loyers payés sont déductibles du bénéfice imposable.

Mais les obligations du locataire sont lourdes et le coût de location est élevé. En effet, il assume les risques et doit jouir du bien en bon père de famille.

Le crédit-bail peut être mobilier ou immobilier. La propriété du bien constitue pour le bailleur une garantie importante en cas de non-paiement des loyers. Au Cameroun, seuls les établissements financiers et les EMF peuvent pratiquer le crédit-bail (voir loi 36 bis 2018).

Paragraphe 3. Les crédits par signature

Dans cette forme de crédit, la banque par sa signature garantit l'engagement de son client envers un tiers. Elle n'avance pas de fonds mais renforce par son engagement la confiance qu'inspire le client. Seule une défaillance de celui-ci l'obligerait alors à effectuer un décaissement effectif. Le crédit par signature se greffe généralement sur un autre crédit dont il permet l'obtention. Plusieurs formules sont possibles parmi lesquelles le cautionnement bancaire, la garantie à première demande ou le crédit d'acceptation.

1) Le cautionnement bancaire

Du fait de la solvabilité des banques, le cautionnement bancaire est très prisé par le créancier. Tout créancier peut demander à son débiteur la fourniture d'une caution bancaire.

Mais le plus souvent c'est la loi qui exige une telle caution dans des hypothèses diverses

-A l'égard de l'administration fiscale, la fourniture d'une caution bancaire permet d'obtenir les délais de paiement pour les impôts et taxes.

-A l'égard de l'administration douanière, elle retarde le paiement des droits de douane à l'importation ou à l'exportation ;

-Le cautionnement bancaire délivré dans le cadre des marchés publics passés avec l'Etat ou les administrations publiques pour garantir la bonne exécution du marché pour le remboursement des avances consenties.

Le cautionnement bancaire est une opération de crédit qui rentre dans l'énumération légale. L'acte de cautionnement définit les limites et modalités de l'engagement du banquier sauf s'il est imposé par la loi auquel cas les caractéristiques de l'engagement sont définies par les textes. Ce cautionnement répond au droit commun du cautionnement en tous points sauf qu'il est toujours accordé à titre onéreux.

2° La garantie à première demande

C'est l'engagement autonome que prend la banque appelée garante sur demande de son client donneur d'ordre à l'égard d'un bénéficiaire de payer à celui-ci une certaine somme sur première demande. Elle est très développée en matière de commerce international. L'engagement de la banque est indépendant du contrat de base liant le client au bénéficiaire. Cet engagement écrit est conclu pour une durée généralement déterminée et donne lieu à des commissions.

Lorsque le bénéficiaire de la garantie s'estime en droit de la mettre en jeu, il l'appelle et le garant appelé doit avertir son client. Il doit en principe payer la somme prévue sauf cas de fraude et d'abus manifeste.

3° Les crédits d'acceptation

Cette forme particulière du crédit recourt aux techniques du droit cambiaire. Il est fréquent en effet que les effets de commerce soient acceptés par les banques qui perçoivent pour cela une commission. Par exemple lorsqu'un fournisseur ou un prêteur n'a pas confiance dans son débiteur, il arrive qu'il exige que la traite soit acceptée par le banquier de ce dernier dont la solvabilité est certaine.

Le banquier donne son acceptation parce qu'il a ouvert un crédit à son client. En réalité, il compte sur la provision que lui fournira le client pour payer à l'échéance. Si celle-ci est fournie, il sera donc borné à prêter les crédits sans avancer les fonds. L'effet accepté est plus facile à négocier par exemple par l'escompte.

Ce crédit est dit irrévocable lorsque le banquier s'interdit de se délier de son engagement.

Section 2 : Les modalités du crédit

Les modalités du crédit s'entendent des conditions dans lesquelles le crédit est distribué. La demande de crédit peut être ou non suivie d'une réponse positive de la part du banquier. Celui-ci est libre d'accorder ou de refuser le crédit. Lorsque la réponse est positive, une convention de crédit dite ouverture du crédit s'établit entre le banquier et le client. Elle précise les conditions de l'ouverture et les modalités de crédit telles que :

- **Le montant** : Il s'agit de l'encours maximum ou ligne de crédit que le banquier peut accorder à son client. Certaines ouvertures de crédit sont renouvelables automatiquement et sont dit **revolving** c'est à dire que le client a droit au même montant du crédit lorsqu'il a payé ce qui était précédemment dû.

- **La durée** : L'engagement du banquier est limité dans le temps. Dans le cas contraire, il a un droit de révocation unilatérale.

- **Le coût du crédit** :

Tous les crédits consentis par les banques entraînent le paiement d'intérêts sur les sommes mises à la disposition des clients au taux fixé par les parties ainsi que le paiement des commissions. On rappelle que les banques doivent informer le public des conditions générales qu'elles pratiquent pour leurs différentes opérations. La fixation des conditions de rémunération n'est pas tout à fait libre, elle est limitée notamment par la loi sur l'usure (voir règlement CEMAC de 2012). L'ouverture de crédit donne lieu indépendamment de son utilisation à une commission d'engagement ou de confirmation qui rémunère le service rendu au client.

- **Les garanties** :

Les garanties jouent un rôle important dans la distribution du crédit, car elles permettent de réduire ou de neutraliser le risque pris par le banquier. De plus en plus, l'octroi des garanties est la condition de mise en place d'un crédit, pourtant elle ne doit être qu'un

élément secondaire dans l'appréciation des possibilités de remboursement du crédit. Ces garanties peuvent être des sûretés personnelles ou réelles ou des garanties spécifiques aux opérations bancaires : aval, mise en gage de polices d'assurances, conventions de fusion ou d'unité de compte, etc.

Section 3. La rupture du crédit

L'ouverture de crédit comme tout contrat peut être résilié qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions de droit commun. Mais la particularité de ce contrat a été prise en compte par la loi qui prévoit des hypothèses exceptionnelles de rupture.

Paragraphe 1. Rupture de droit commun

L'ouverture de crédit pouvant être à durée déterminée ou indéterminée, les modalités de rupture tiennent compte de cette durée. L'ouverture de crédit à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme convenu, mais les parties peuvent prévoir de causes de résiliation anticipée (cessation d'activité, impayés sur le compte). De plus, l'ouverture de crédit étant un contrat intuitu personae, peut prendre fin de manière anticipée en cas de perte de confiance qui peut porter sur des éléments objectifs ou subjectifs. S'agissant de l'ouverture de crédit à durée indéterminée, elle peut être révoquée. La révocation dont il s'agit ici est une résiliation qu'il faut distinguer du non renouvellement de l'ouverture de crédit. En application du droit commun, le banquier a le droit de résilier unilatéralement une ouverture de crédit à durée indéterminée. Il peut le faire sans justification. Mais la limite de son pouvoir réside dans l'absence d'abus de droit et l'exigence d'un préavis.

Paragraphe 2. Hypothèses particulières de rupture de l'ouverture de crédit

Le crédit, à durée déterminée ou indéterminée peut être réduit ou interrompu sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible et de situation irrémédiablement compromise du client. Le comportement gravement répréhensible peut résulter de situation très diverses telles la commission d'actes délictueux, la remise de faux bilans ou de factures fictives, la violation d'une interdiction bancaire, le dépassement du crédit, la non fourniture de garantie, la dissimulation de faits relatifs à la société. Quant à la situation irrémédiablement compromise,

il s'agit du cas où la situation de l'entreprise est désespérée et où elle risque l'ouverture d'une procédure collective. La situation compromise peut être antérieure ou postérieure à l'ouverture de crédit. Le banquier est tenu de mettre fin à celle-ci sinon il pourrait engager sa responsabilité de fait.

Section 4. La responsabilité du banquier dispensateur de crédit.

La responsabilité du banquier peut être engagée pour rupture de crédit comme vu précédemment, mais elle peut l'être aussi du fait de l'octroi de ce crédit. Ainsi, l'octroi de crédit peut être générateur de responsabilité pour la banque. On parle alors de soutien abusif. Mais cette responsabilité sera aussi engagée lorsqu'à travers le crédit, le banquier s'est, en fait, immixé dans la gestion de la banque.

Paragraphe 1. La responsabilité pour soutien abusif

La responsabilité du banquier peut être engagée dans le cadre du droit commun de l'art 1382 code civil français en cas de soutien abusif apporté à une entreprise lorsque la perte partielle ou totale de la créance d'un partenaire de l'entreprise a pour cause l'octroi de crédit par la banque. Cette responsabilité peut être engagée à l'égard du débiteur lui-même si celui-ci a subi un préjudice du fait du crédit (par exemple parce que l'entreprise a différé le dépôt de bilan ce qui a aggravé sa situation financière). Mais très souvent, ce sera à l'égard des tiers que la responsabilité sera engagée surtout s'il y a ouverture d'une procédure collective contre l'entreprise.

La faute du banquier suppose la réunion de trois éléments. Il faut que la situation du débiteur soit obérée et sans issue c'est-à-dire irrémédiablement compromise, que le banquier ait fourni la trésorerie nécessaire et enfin qu'il ait eu connaissance de la situation.

Paragraphe 2. La responsabilité pour immixtion

Il est parfois difficile de faire le partage entre ce qui appartient au rôle normal du banquier dispensateur de crédit et ce qui peut être considéré comme l'immixtion ie la direction de fait des affaires du client. L'exercice du devoir de surveillance et de contrôle, les conseils, même de gestion, qui peuvent être dispensés au client ne peuvent conférer au banquier la qualité de dirigeant de fait. Certains banquiers peuvent cependant être tentés de prendre en main la direction de l'entreprise. Par les crédits qu'il accorde, le banquier se trouve

en effet dans une position d'autorité à l'égard des organes de l'entreprise. Il peut profiter de cette situation pour imposer ses propres conceptions sur la marche de l'entreprise voire se substituer aux dirigeants de l'entreprise pour mener une politique de redressement

La responsabilité du banquier comme dirigeant de fait vise donc à sanctionner cette immixtion intempestive. La finalité de la responsabilité du banquier pour immixtion est de lui faire supporter comme les dirigeants de droit une partie du passif de l'entreprise cliente en cas d'ouverture d'une procédure collective contre elle. C'est l'action en comblement du passif. Ainsi, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens fait apparaître une insuffisance d'actifs, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou en partie par le banquier ayant agi en qualité de dirigeant de fait.